

0012514-95.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Daiane Saladini Monari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... 900,00, R\$ 500,00 e R\$ 200,00, após furto do cartão.

Segundo consta da inicial e do boletim de ocorrência (fls. 09/10), o autor utilizava o Banco 24 Horas localizado no interior do Supermercado Rossi, quando terceiro tomou o cartão de sua mão, evadindo-se do local. Diante do furto, imediatamente dirigiu-se a uma agência bancária para comunicar o fato, quando foi informada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara do Juizado Especial Cível

Estrada de Poá nº 696, São Paulo-SP - cep 08460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo n.º 0012514-95.2022.8.26.0007 -

SENTENÇA

Processo nº:

0012514-95.2022.8.26.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Camilo Correia Almeida

Requerido:

Banco Bradesco S.A.

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Daiane Saladini Monari

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95.

D E C I D O.

I - Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o autor imputa ao banco falha na prestação de serviços ao permitir que débitos fossem realizados por terceiros em sua conta corrente, decorrendo daí a pertinência subjetiva.

II - Passo ao mérito, ponderando que as partes não pleitearam a produção de outras provas.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ).

A controvérsia dos autos resume-se à (in)exigibilidade das transações realizadas na conta do autor em 15/09/2021, nos valores de R\$ 2.100,00, R\$ 900,00, R\$ 500,00 e R\$ 200,00, após furto do cartão.

Segundo consta da inicial e do boletim de ocorrência (fls. 09/10), o autor utilizava o Banco 24 Horas localizado no interior do Supermercado Rossi, quando terceiro tomou o cartão de sua mão, evadindo-se do local. Diante do furto, imediatamente dirigiu-se a uma agência bancária para comunicar o fato, quando foi informada a existência de débitos em sua conta, que totalizavam R\$ 3.700,00.

Pois bem.

Ainda que a segurança pública seja responsabilidade do Estado, conforme constou de acórdão prolatado nos autos do Recurso Inominado nº 1019439-61.2020.8.26.0007, "Um

caixa eletrônico não é 'terra de ninguém'. Pertence à instituição bancária. Assim sendo o banco não só pode como deve zelar pela segurança dos clientes que pretendam dele se utilizar, mormente quando é ressabido que inúmeras pessoas mal-intencionadas ali comparecem para tentar se aproveitar da falta de vigilância adequada e fraudar clientes”.

Ademais, foram realizadas compras em sequência, na mesma maquineta - Cellstar -, nos valores de R\$ 2.100,00, R\$ 900,00, R\$ 500,00 e R\$ 200,00, movimentação que, aliás, destoava do perfil do correntista.

Ora, indivíduos de boa-fé não costumam utilizar seu cartão mais de uma vez em um mesmo estabelecimento comercial e numa mesma ocasião, com pouca diferença de tempo entre as transações.

Assim, a partir da segunda tentativa de utilização do cartão, o banco réu deveria ter impedido a operação e estornado a primeira. O requerido desenvolve atividade altamente lucrativa e, assim, tem o dever, especialmente ciente das mais variadas fraudes, de investir maciçamente na segurança dos serviços prestados.

Mas não é isso que se vê.

As fraudes, mesmo as mais antigas, continuam sendo aplicadas. E, se o banco réu ainda não dispõe de mecanismo antifraude para despesas realizadas a débito, deveria dispor.

Ressalte-se, como já pontuado, que as despesas realizadas fugiam do perfil do correntista, o que deveria ter chamado a atenção para a atividade fraudulenta.

Certo, portanto, que o banco réu concorreu para a utilização fraudulenta do cartão, não havendo na espécie culpa exclusiva do consumidor/terceiro a afastar a responsabilidade objetiva do réu.

Logo, há de ser o banco réu condenado a restituir ao autor R\$ 3.700,00.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o réu a restituir ao autor o montante de R\$ 3.700,00, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a contar de 15/09/2021 e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Honorários, custas e despesas processuais: não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55).

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA

A(s) parte(s) fica(m) ciente(s) e intimada(s) do inteiro teor desta sentença e também do seguinte:

(a) que o prazo para apresentação de recurso é de 10 dias úteis, iniciando-se sua contagem no 1.º dia útil seguinte à data da intimação da sentença;

(b) que o recurso não possui efeito suspensivo do julgado (art. 43 da Lei 9099/95), de tal maneira que o juízo concita as partes a cumprir a sentença;

(c) o recurso somente pode ser feito por advogado(a). Caso a parte não esteja assistida por advogado(a) e queira recorrer da sentença, deverá constituir um(a) profissional de sua confiança, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado. Se a situação econômica da parte não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado(a), sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deverá procurar o serviço de assistência judiciária da Defensoria Pública, no seguinte endereço: Rua Sabbado D'Angelo, n.º 2.040, bairro de Itaquera, de 2.ª a 6.ª feira, das 12h30min às 14h30min (retirada de senha), telefone 11.2079-6069, para pedido de indicação de Defensor Público ou advogado dativo, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado;

(d) o valor do preparo deve ser a soma de 1% (um por cento) do valor da causa ou cinco UFESPS, o que for maior, mais 4% (quatro por cento) do total da condenação ou cinco UFESPS, o que for maior, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte recorrente, quando efetivamente concedida nos autos;

(e) que é de 48 horas o prazo para efetuar o pagamento do preparo do recurso, a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n.º

9099/95);

(f) no processo físico, a parte recorrente deverá pagar o porte de remessa e retorno no mesmo prazo de 48 horas, a partir da interposição do recurso, multiplicando o número de volumes do processo pelo valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

(g) no processo eletrônico (digital), a parte somente está obrigada a recolher o porte de remessa e retorno, naquele prazo de 48 horas, caso tenha sido colhida prova oral em audiência e/ou haja documentos físicos ou outros objetos depositados em cartório e que tenham que ser enviados ao Colégio Recursal juntamente com o recurso. Nesse caso, a quantia a ser recolhida corresponderá ao valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

Publique-se. Intimem-se.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI n.º 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA